

Direito Processual do Trabalho

M13 - Recursos Trabalhistas I: Teoria Geral, Principios, Efeitos e Admissibilidade

Resumo Estrategico + 5 Questoes

BASE COMPLETA | Conteudo reconstruido a partir do modulo ja validado, sem atualizacao juridica silenciosa.

FONTES VALIDADAS

F15 - Recursos Trabalhistas - Parte I, Gustavo Deitos, 81 p. (fonte principal).

F09 - Instrucoes Normativas 40 e 41 do TST, Gustavo Deitos, 37 p. (uso complementar e limitado).

LACUNA / VERIFICACAO FUTURA

Valores atuais do deposito recursal, teto vigente do RGPS e eventual alteracao posterior a 2022 de legislacao, sumulas, OJs e instrucoes normativas devem ser conferidos antes de qualquer publicacao.

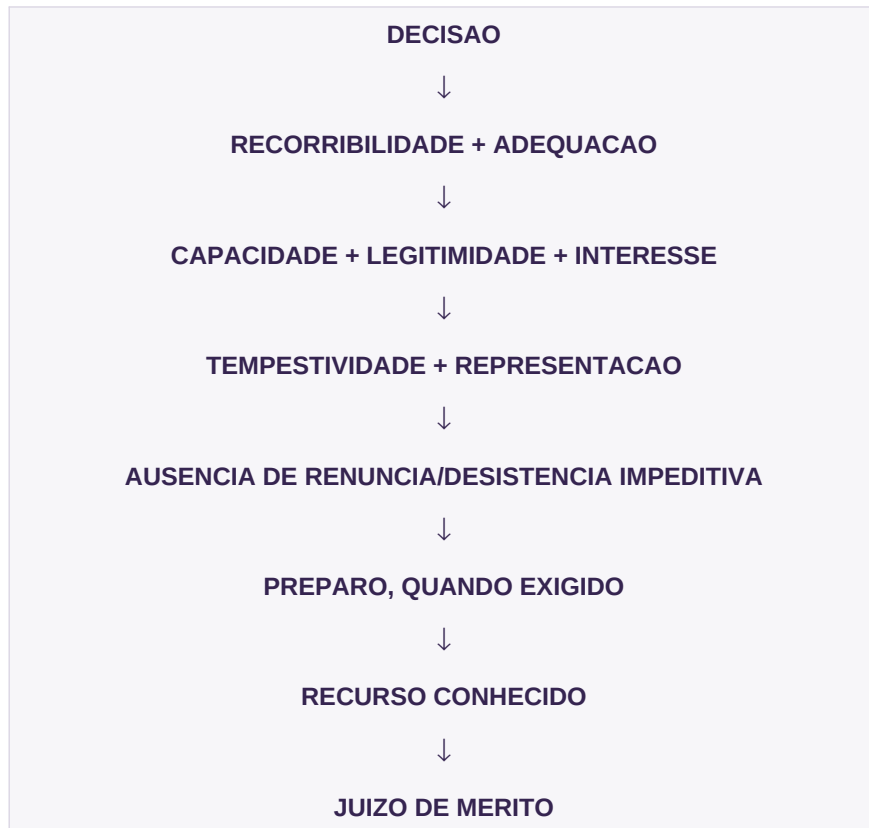
1. O QUE VOCE PRECISA SABER

O M13 ensina a estrutura comum dos recursos trabalhistas. Antes de estudar cada recurso em especie, voce precisa dominar quatro perguntas: **qual principio governa a impugnacao?** **que efeito o recurso produz?** **o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade?** e **somente depois disso pode o merito ser examinado?**

LOGICA CENTRAL

Primeiro se verifica se o recurso **pode ser conhecido**. So depois se analisa se ele **deve ser provido**. Admissibilidade vem antes do merito.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Principios

Princípio	Núcleo para prova
Unirrecorribilidade / singularidade	Para uma decisão específica, a lógica e de um único recurso adequado. Não se admite a interposição simultânea de recursos distintos contra a mesma decisão apenas por conveniência.
Irrecorribilidade imediata das interlocutorias	Regra trabalhista: a decisão interlocutória não gera recurso imediato. A impugnação costuma ser diferida para o recurso contra a decisão final. A Súmula 214/TST traz exceções.
Dialeticidade	O recurso deve indicar o que é impugnado e explicar por que a decisão deve ser modificada. A argumentação recursal precisa dialogar com os fundamentos da decisão.
Voluntariedade	Em regra, a revisão depende de iniciativa da parte. A F15 trabalha a remessa necessária como exceção, com os parâmetros de 1.000/500/100 salários mínimos.
Taxatividade	O sistema recursal e de rol fechado: cada espécie depende de previsão legal.
Proibição da reformatio in pejus	Se apenas uma parte recorre, sua situação de mérito não deve piorar em razão do próprio recurso. Questão de ordem pública constitui ressalva na sistematização da fonte.
Fungibilidade / conversibilidade	Em certos casos, recurso inadequado pode ser recebido como o recurso correto, desde que não haja erro grosseiro. A F15 usa a Súmula 421, II, como exemplo.
Duplo grau de jurisdição	A F15 apresenta como predominante a leitura de que o duplo grau tem natureza infraconstitucional, e não constitucional.

3.2 Efeitos

Efeito	Essência
Devolutivo	A matéria impugnada é devolvida ao juízo ad quem. Na profundidade, fundamentos da inicial e da defesa ligados ao capítulo impugnado podem ser examinados mesmo se não enfrentados na sentença. Súmula 393, I/TST.
Suspensivo	Excepcional nos recursos trabalhistas. Suspende os efeitos da decisão recorrida. A F15 menciona probabilidade de provimento OU fundamentação relevante somada a risco de dano grave/difícil reparação.
Translativo	Permite conhecimento de questões de ordem pública, inclusive de ofício.
Substitutivo	A decisão de mérito recursal substitui a decisão de mérito recorrida, inclusive quando a confirma. Se houver apenas anulação por vício processual, não há substituição de mérito.
Extensivo	O recurso de um litisconsorte pode aproveitar aos demais se não houver interesses distintos ou opostos. Conecta-se ao art. 1.005 do CPC e a Súmula 128, III/TST.
Regressivo	O próprio órgão prolator reconsidera a decisão. A F15 usa indeferimento da inicial como exemplo e registra 5 dias para retratação no art. 331 do CPC.
Expansivo	Ligado a teoria da causa madura: se o processo estiver pronto para julgamento, o tribunal pode avançar sobre o mérito. Súmula 393, II/TST.
Diferido	Decorre da irrecorribilidade imediata das interlocutorias: a impugnação fica postergada para momento recursal posterior. OJ 92/SDI-II.

3.3 Pressupostos de admissibilidade

CONCEITO-CHAVE

Todos os pressupostos aplicáveis precisam estar presentes. Se faltar pressuposto, o recurso não é conhecido.

Intrinsecos / subjetivos	Função
Capacidade	Capacidade recursal coincide com a capacidade processual; incapazes atuam com representação ou assistência conforme o caso.
Legitimidade	Habilitação legal para recorrer. A F15 menciona partes, terceiro prejudicado, litisconsortes/assistentes, MPT nos casos legais, substituto processual, sucessor/herdeiro e empresa condenada solidária/subsidiariamente.

Intrinsecos / subjetivos	Funcao
Interesse	Deve existir utilidade juridica real na revisao da decisao. A fonte parte da ideia de necessidade + adequacao e exige possibilidade de vantagem juridica.
Extrinsecos / objetivos	Funcao
Recorribilidade	A decisao deve admitir recurso.
Adequacao	A especie recursal deve corresponder a decisao atacada. Para fins do esquema da F15, tratar como extrinseco autonomo.
Tempestividade	O recurso precisa ser interposto no prazo legal, observadas suspensoes, feriados e privilegios de prazo.
Regularidade de representacao	A representacao deve estar regular quando exigida. Vicios saneaveis recebem o tratamento indicado pelas Sumulas/OJs da fonte.
Inexistencia de fato extintivo ou impeditivo	Renuncia impede o nascimento/exercicio do recurso; desistencia extingue recurso ja interposto, conforme a sistematizacao utilizada.
Preparo	Custas + deposito recursal, quando devidos. A falta gera desercao.

NAO CONFUNDA

A **adequacao** se relaciona teoricamente ao interesse, mas a F15 orienta que, para o esquema usado em prova, ela seja tratada como **pressuposto extrinseco autonomo**.

3.4 Tempestividade em alta frequencia

- **Ato antecipado:** a fonte considera tempestivo o ato praticado antes do inicio do prazo, conforme CPC art. 218, §4º.
- **20/12 a 20/01:** suspensao dos prazos processuais, conforme CLT art. 775-A na fonte.
- **Feriado local:** onus da parte; se alegado e nao comprovado no momento adequado, a Sumula 385 trabalhada na fonte admite saneamento em 5 dias.
- **Prazo em dobro:** a F15 registra Fazenda Publica nas hipoteses do DL 779/69, MPT, Defensoria e ECT conforme fundamentos citados.
- **Litisconsortes com advogados diferentes:** sem prazo em dobro no processo do trabalho (OJ 310/SDI-I).

3.5 Representacao

A Sumula 425 delimita o jus postulandi. A Sumula 383, II, na sistematizacao da fonte, permite prazo de **5 dias** para sanar vicio em procuracao/substabelecimento ja constante dos autos. A OJ 120 tambem trabalha prazo de **5 dias** para sanar falta de assinatura. Persistindo o vicio do recorrente, o recurso nao e conhecido.

3.6 Preparo, deposito, custas e desercao

REGRA

Preparo = custas + deposito recursal. Se o componente for devido e nao for recolhido/comprovado no momento exigido, ocorre **desercao**.

Deposito recursal	Regra essencial
Finalidade	Garantia da futura execucao; nao e taxa.
Quando surge	Condenacao pecuniaria, segundo a F15.
Valor	Valor da condenacao ainda nao depositado, limitado ao teto aplicavel.
Isentos	Justica gratuita; entidades filantropicas; recuperacao judicial; PJs de direito publico; massa falida; MPT; ECT.
Metade	Entidades sem fins lucrativos; empregador domestico; ME; EPP; MEI.
Momento	Dentro do prazo recursal; a F15 registra regra especifica para AI, aprofundada no M14.

PEGADINHA

Recuperacao judicial: isenta segundo a fonte. **Recuperacao extrajudicial:** paga deposito recursal. **Filantropica:** isenta. **Sem fins lucrativos em geral:** paga metade.

Custas: a F15 resume o art. 789 da CLT em **2%**, minimo de **R\$ 10,64** e maximo de **4 vezes o teto do RGPS**. O teto do RGPS e variavel e exige verificacao futura antes de publicacao.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Artigo	Regra	Como cai
CLT art. 893, §1º	Interlocutorias, em regra, nao geram recurso imediato.	Liga-se a Sumula 214 e ao efeito diferido.
CLT art. 775-A	Suspensao do curso dos prazos entre 20/12 e 20/01, inclusive, conforme a fonte.	Nao confundir com o periodo de recesso indicado no material.
CLT art. 789	Custas de 2%, com minimo e maximo indicados na fonte.	Em recurso, pagamento e comprovacao dentro do prazo recursal.
CLT art. 899	Base do deposito recursal e das hipoteses de conta judicial, reducao, isencao e substituicao.	Preparo e desercao sao temas classicos.
CPC art. 1.005	Recurso de um litisconsorte pode aproveitar aos demais se os interesses nao forem distintos/opostos.	Efeito extensivo.
CPC art. 1.013, §§3º-4º	Hipoteses de julgamento imediato do merito quando a causa estiver madura.	Efeito expansivo.

5. PRAZOS E NUMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Dado	Numero	Observacao
RO (exemplo da F15)	8 dias	Especie aprofundada no M14.
ED (exemplo da F15)	5 dias	Especie aprofundada no M15.
RE (exemplo da F15)	15 dias	Exemplo de tempestividade.
Saneamento de representacao	5 dias	Sumula 383, II.
Falta de assinatura	5 dias	OJ 120.
Feriado local - saneamento	5 dias	Sumula 385, I, na fonte.
Retratacao do exemplo regressivo	5 dias	Art. 331 CPC, conforme F15.
Suspensao de prazos	20/12 a 20/01	CLT 775-A, conforme F15.
Remessa necessaria	1000 / 500 / 100 SM	Parametros por ente, na sistematizacao da fonte.
Custas	2%	Min. R\$10,64; max. 4x teto RGPS.
Deposito RO - historico fonte	R\$ 10.986,80	2º semestre/2021 - NAO vigente.
Deposito RR/Emb./RE/RO-AR - historico	R\$ 21.973,60	2º semestre/2021 - NAO vigente.

6. COMPARATIVOS

Nao confunda	A	B
Recorribilidade x adequacao	A decisao admite recurso?	A especie escolhida e a correta?
Renuncia x desistencia	Impede o exercicio do direito de recorrer; pode ser expressa/tacita na fonte.	Extingue recurso ja interposto; a fonte a trata como expressa.
Custas x deposito	Taxa processual devida conforme art. 789.	Garantia da execucao; nao e taxa.
Admissibilidade x merito	Verifica pressupostos.	Examina se as razoes recursais procedem.
Filantropica x sem fins lucrativos	Isenta de deposito, segundo F15.	Paga metade, segundo F15.

7. JURISPRUDENCIA ESSENCIAL

Entendimento	Regra pratica
Sumula 214/TST	Excecoes a irrecurribilidade imediata das decisoes interlocutorias.
Sumula 421/TST	Fungibilidade/conversao no exemplo usado pela F15.
Sumula 393/TST	Efeito devolutivo em profundidade e efeito expansivo.
Sumula 128/TST	Aproveitamento do deposito recursal em condenacao solidaria nas condicoes descritas.
Sumula 385/TST	Comprovacao de feriado local/forense e saneamento.
Sumula 425/TST	Limites do jus postulandi.
Sumula 383/TST	Saneamento de irregularidade de representacao em fase recursal.
OJ 120/SDI-I	Correcao da falta de assinatura no recurso.
Sumula 86/TST	Massa falida e preparo.
Sumula 245/TST	Momento do deposito recursal.
OJ 409/SDI-I	Multa por litigancia de ma-fe nao integra o preparo.
OJ 269/SDI-I	Justica gratuita requerida em fase recursal.

8. MODULO EM 1 MINUTO

Principios: singularidade, interlocutorias, dialeticidade, voluntariedade, taxatividade, reformatio, fungibilidade e duplo grau. **Efeitos:** devolutivo, suspensivo, translativo, substitutivo, extensivo, regressivo, expansivo e diferido. **Intrinsecos:** capacidade, legitimidade, interesse. **Extrinsecos:** recorribilidade, adequacao, tempestividade, representacao, ausencia de fato extintivo/impeditivo, preparo. **Preparo:** custas + deposito; falta = desercao. **Ordem:** admissibilidade primeiro, merito depois.

9. O QUE DECORAR

- 3 intrinsecos e 6 grupos de extrinsecos.
- 8 principios e 8 efeitos.
- Preparo = custas + deposito; desercao = falta do preparo devido.
- Adequacao fica como extrinseco no esquema da F15.
- Efeito devolutivo e o principal; suspensivo e excepcional.
- Interlocutoria: regra de nao recorribilidade imediata; memorizar Sumula 214.
- Isentos x metade no deposito recursal.
- Admissibilidade vem antes do merito.

10. PEGADINHAS

- Confundir recorribilidade com adequacao.
- Chamar adequacao de intrinseco no esquema usado pela fonte.
- Tratar efeito suspensivo como regra.
- Confundir desercao com intempestividade.
- Tratar deposito recursal como taxa.
- Confundir recuperacao judicial com extrajudicial.
- Confundir entidade filantropica com entidade sem fins lucrativos em geral.
- Achar que litisconsortes com procuradores diferentes tem prazo em dobro na JT.
- Usar valores historicos de deposito como se fossem atuais.

FONTES E LACUNAS

F15: Recursos Trabalhistas - Parte I, Gustavo Deitos, 81 p., especialmente pp. 4-47. **F09:** Instruções Normativas 40 e 41 do TST, Gustavo Deitos, 37 p., uso limitado ao art. 20 da IN 41 e ao exemplo estrutural do juízo de admissibilidade da IN 40.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Não usar como vigentes os valores históricos de depósito. Conferir depósito atual, teto atual do RGPS e eventual alteração legislativa/jurisprudencial posterior a 2022 antes da publicação.

11. 5 QUESTOES OBJETIVAS

1. No esquema de admissibilidade adotado pela F15, assinale a alternativa correta.

- A) Capacidade, legitimidade e adequacao sao pressupostos intrinsecos.
- B) Recorribilidade, adequacao e tempestividade sao pressupostos extrinsecos.
- C) Interesse, preparo e capacidade sao todos pressupostos subjetivos.
- D) Preparo e legitimidade sao pressupostos intrinsecos.
- E) Adequacao nao integra a admissibilidade, pois e apenas principio recursal.

2. Sobre as decisoes interlocutorias no processo do trabalho, segundo o material validado, e correto afirmar que:

- A) sempre admitem agravo de instrumento imediato.
- B) nunca podem ser impugnadas.
- C) em regra nao geram recurso imediato, mas a Sumula 214/TST registra excecoes.
- D) somente podem ser atacadas por mandado de seguranca.
- E) sua impugnacao posterior decorre do efeito suspensivo.

3. Um recorrente alega feriado local relevante para a tempestividade, mas nao junta a comprovacao no momento adequado. Pela sistematizacao da Sumula 385 presente na F15:

- A) o recurso e automaticamente conhecido.
- B) o relator deve sempre ignorar o feriado.
- C) pode ser concedido prazo de 5 dias para saneamento, sob pena de nao conhecimento se a prova for determinante.
- D) o prazo de saneamento e de 8 dias.
- E) a comprovacao do feriado local e dever exclusivo do juizo.

4. Assinale a combinacao correta sobre deposito recursal segundo a F15.

- A) Empresa em recuperacao extrajudicial - isenta; entidade filantropica - metade.
- B) Empresa em recuperacao judicial - metade; MEI - isento.
- C) Entidade filantropica - isenta; entidade sem fins lucrativos em geral - metade.
- D) Massa falida - metade; EPP - isenta.
- E) Empregador domestico - isento; microempresa - isenta.

5. No fluxo recursal geral do M13, qual sequencia esta correta?

- A) Merito -> admissibilidade -> preparo.
- B) Admissibilidade -> conhecimento -> merito.
- C) Preparo -> merito -> tempestividade.
- D) Merito -> recorribilidade -> conhecimento.
- E) Conhecimento -> preparo -> admissibilidade.

12. GABARITO COMENTADO

Questao 1 - alternativa B

Comentario: Recorribilidade, adequacao e tempestividade integram os extrinsecos. A principal pegadinha e colocar adequacao entre os intrinsecos por sua conexao teorica com interesse.

Questao 2 - alternativa C

Comentario: A regra e a irrecorribilidade imediata; a Sumula 214 traz excecoes. A pegadinha e importar a logica do agravo de instrumento civil para o processo do trabalho.

Questao 3 - alternativa C

Comentario: A fonte trabalha a possibilidade de 5 dias para sanar a comprovacao do feriado local. Feriado local e onus da parte, nao do juizo.

Questao 4 - alternativa C

Comentario: Filantropica aparece entre os isentos; entidade sem fins lucrativos em geral, entre os que recolhem metade. Recuperacao extrajudicial nao recebe a isencao da recuperacao judicial.

Questao 5 - alternativa B

Comentario: Primeiro se supera a admissibilidade; preenchidos os pressupostos, o recurso e conhecido e so entao se examina o merito.